

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6242/2539

นาย มาน กริสและ
นาง อามีเนาะ ธรรมดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1401

โจทก์และจำเลยได้รับการยกที่ดินส่วนที่ได้ครอบครองตั้งแต่บิดาทั้งสองฝ่ายยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งบิดาทั้งสองฝ่ายถึงแก่กรรมต่างก็ได้ครอบครองเป็นส่วนสัดในส่วนที่ได้ครอบครองนั้นโดยไม่มีการโต้แย้งแนวเขตซึ่งกันและกันเป็นเวลาประมาณ30ปีมาแล้วและต่อมาภายหลังมีการขอแบ่งแยกและออกโฉนดเป็นของตนเองก็ยังคงเป็นไปตามที่ต่างฝ่ายครอบครองมาเมื่อนับตั้งแต่เวลาที่ได้มีการออกโฉนดใหม่จนถึงวันฟ้องจะไม่ถึง10ปีก็ตามแต่ละคนย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382และเมื่อโจทก์และบริวารใช้ทางพิพาทเดินออกสู่ถนนสาธารณะเป็นเวลาเกินกว่า10ปีโจทก์ย่อมได้สิทธิการจำยอมในที่ดินของจำเลยในส่วนที่ใช้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนั้นตามมาตรา1401ประกอบมาตรา1382แม้โจทก์อาจจะใช้เส้นทางอื่นได้ก็ไม่ใช่เหตุให้การจำยอมสิ้นไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 197989 จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 197948 จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดเลขที่ 146949 ที่ดินของโจทก์อยู่ติดต่อกับที่ดินของจำเลย ทั้งสาม โจทก์ได้ปลูกบ้านอาศัยในที่ดินของโจทก์โจทก์และบริวารได้ใช้ทางเดินออกสู่ทางสาธารณะโดยใช้ทางเดินคร่อมแนวเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 กับของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทางกว้างเข้าไปในที่ดินแปลงละประมาณ 2 เมตร โจทก์ใช้ทางเดินโดยสงบเปิดเผย และเจตนาให้เกิดทางภาระจำยอมเป็นเวลา 20 ปี มาแล้วโจทก์จึงได้ทางภาระจำยอมโดยผลแห่งกฎหมาย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2534 จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำรั้วซึ่งลวดหนามปิดกั้นทางเดินเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้พิพากษาว่าที่ดินของจำเลยทั้งสาม ที่โจทก์ใช้เป็นทางผ่านตกเป็นภาระทรัพย์สินแก่ที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสามเกี่ยวข้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามจดทะเบียนภาระจำยอม หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอนสิ่งปิดกั้นทาง กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 68,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และร่วมกันใช้ค่าเสียหายวันละ 300 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะเปิดทาง

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ไม่ได้ใช้ที่ดินตามฟ้องเป็นทางเดินโดยสงบเปิดเผย เพื่อเจตนาให้เกิดทางภาระจำยอม ทั้งไม่ถึง 10 ปี ที่ดินของโจทก์กับจำเลยทั้งสามอาณาเขตติดต่อกันต่างถ้อยที่ถ้อยอาศัยเดินผ่านที่ดินซึ่งกันและกัน ไม่มีผู้ใดเจตนาครอบครองให้ได้ทางภาระจำยอม แม้จะเดินผ่านที่ดินส่วนใดเวลานานเพียงใด ก็ไม่ได้ทางภาระจำยอม โจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้อยู่แล้วถึง 2 ทาง ดังนั้น การที่โจทก์มาฟ้องเป็นคดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ที่ดินในเส้นสีน้ำเงินกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร ของที่ดินโฉนดเลขที่ 197948 ตำบลประเวศ (คลองประเวศฝั่งใต้) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นของจำเลยที่ 1 และให้ที่ดิน ในเส้นสีแดง กว้าง

ประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร ของที่ดินโฉนดเลขที่ 146949 ตำบลดอกไม้ (คลองประเวศฝั่งใต้) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามแผนภาพแสดงที่ดินของจำเลยทั้งสามเอกสารหมายเลข จ.6 ตกเป็นภาระจำยอม แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 197989 ตำบลประเวศ (คลองประเวศฝั่งใต้) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยทั้งสามไปจดทะเบียนภาระจำยอม หากไม่ไปจดทะเบียนให้ ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสามให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือ ถอนรั้วสิ่งปิดกั้นทางภาระจำยอมคำขออื่นนอกนั้นให้ยก

จำเลย ทั้ง สาม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เบื้องต้นตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่า โจทก์ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 197989 ตำบลประเวศ (คลองประเวศฝั่งใต้) อำเภอ พระโขนง กรุงเทพมหานคร และโจทก์มีบ้านปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าว จำเลยที่ 1 เป็น เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 197948 จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดิน โฉนดเลขที่ 146949 ที่ดินของโจทก์และจำเลยทั้งสามอยู่ติดต่อกัน และเดิมเป็นส่วน หนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 187 โจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นบุตรนายนุด กริส ส่วนจำเลย ที่ 2 และที่ 3 เป็นบุตรนายเผือก พักเจริญหรือภักดีเจริญ นายนุดกับนายเผือกเป็นพี่ น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หลังจากนายนุดและนายเผือกถึงแก่กรรมแล้ว โจทก์กับ จำเลยทั้งสามต่างก็ไปแบ่งแยกโฉนดตามส่วนสัดที่ได้รับการยกให้ตั้งแต่บิดายังมีชีวิต อยู่ ไม่เคยมีการโต้แย้งในส่วนสัดที่แต่ละคนต่างก็ครอบครองและขออนุญาต โฉนด มี ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามว่า ทางพิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลข ที่ 197948 และโฉนดเลขที่ 146949 ของจำเลยทั้งสามตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดิน

โฉนดเลขที่ 197989 ของโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์
และบริวารใช้ทางพิพาทเพื่อออกสู่ทางสาธารณะมากกว่า 10 ปีแล้ว

ปัญหาต่อไปคือ โจทก์ได้สิทธิการจำยอมในทางพิพาทหรือไม่ตามข้อเท็จจริงที่
นำสืบรับกันฟังได้ว่า โจทก์และจำเลยทั้งสามได้รับการยกที่ดิน ส่วนที่ได้ครอบครอง
ตั้งแต่บิดาทั้งสองฝ่ายยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งบิดาทั้งสองฝ่ายถึงแก่กรรม ต่างก็ได้
ครอบครองเป็นส่วนสัดในส่วนที่ได้ครอบครองนั้นโดยไม่มีการโต้แย้งแนวเขตซึ่งกัน
และกันเป็นเวลาประมาณ 30 ปีมาแล้ว และต่อมาภายหลังมีการขอแบ่งแยกและออก
โฉนดเป็นของตนเอง ก็ยังคงเป็นไปตามที่ต่างฝ่ายครอบครองมา แม้นับตั้งแต่เวลาที่ได้มี
การออกโฉนดใหม่ จนถึงวันฟ้องจะไม่ถึง 10 ปี ก็ตาม การที่บิดาทั้งสองฝ่ายมีเจตนา
ยกให้ตั้งแต่ยังมีชีวิตและทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าครอบครอง ส่วนที่ได้รับยกให้นั้นโดย
สงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลากว่า 10 ปี แล้ว ดังนั้นแต่ละคน
ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 และเมื่อฟังว่าโจทก์และบริวารใช้ทางพิพาทเดินออกสู่
ถนนสาธารณะเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วโจทก์ย่อมได้สิทธิการ
จำยอมในที่ดินของจำเลยทั้งสามในส่วนที่ใช้มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วนั้น ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1401 ประกอบ มาตรา 1382 แม้จะฟังได้
ว่าโจทก์อาจจะใช้เส้นทางอื่นได้ก็ไม่ใช่เหตุให้การจำยอมสิ้นไป จำเลยทั้งสามไม่มี
สิทธิที่จะปิดกั้นทางพิพาท

พิพากษายืน

(ธวัชชัย พิทักษ์ผล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ